

ΜΑΡΙΑ ΜΑΣΟΥΡΟΥ - ΤΣΑΝΑΚΑ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ ΑΘΗΝΩΝ
ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ 4 - ΑΘΗΝΑ 105 71
ΤΗΛ. 36 21 404 - 36 13 694

11911/24-12-1999

ΑΡΙΘΜΟΣ 11.924

ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑ

Α.- ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΑΝΤΙ 15.000.000 ΔΡΑΧΜΩΝ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ 10.490.252 ΔΡΑΧΜΩΝ
2.- ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΜΕ ΚΤΙΣΜΑ
ΑΝΤΙ 140.000.000 ΔΡΑΧΜΩΝ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ 209.551.927 ΔΡΑΧΜΩΝ

Στην Αθήνα σήμερα στις είκοσι εννέα (29) Δεκεμβρίου του έτους χίλια εννιακόσια ενενήντα εννέα (1999) ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη, στο συμβολαιογραφείο μου που βρίσκεται στην οδό Δημοκρίτου αρ.4, παρουσιάσθηκαν σε μένα τη Συμβολαιογράφο και κάτοικο Αθηνών όπου έχω και την έδρα μου ΜΑΡΙΑ ΜΑΣΟΥΡΟΥ - ΤΣΑΝΑΚΑ, οι μη εξαιρούμενοι, από τον νόμο κ.κ.

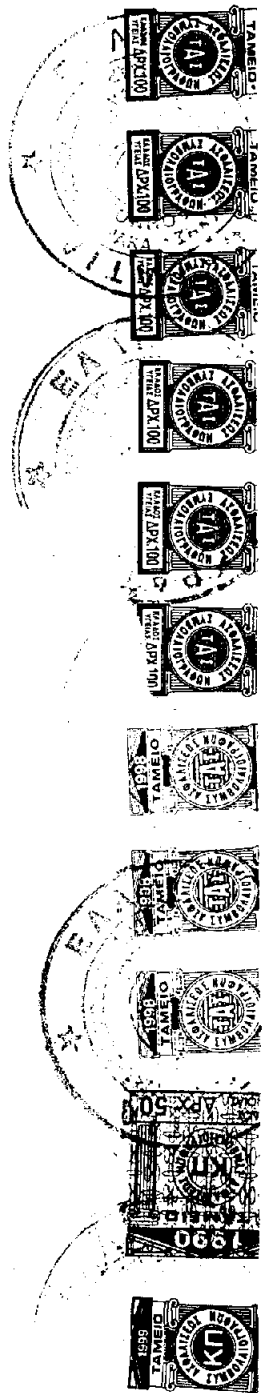
Ι.- (αφ' ενός): Αθανάσιος Αλμπάνης του Ευαγγέλου και της Τριανταφυλλιάς, Διευθυντής ΑΤΕ, που γεννήθηκε στην Ελασσόνα Λάρισας, κάτοικος Αγίας Παρασκευής Αιτικής οδός Αρτέμιδος αριθμός 18, ΑΔΤ Ν 245733/1984 του Α.Τ. Αγίας Παρασκευής, ο οποίος ενεργεί στο παρόν συμβόλαιο όχι για τον εαυτό του ατομικά, αλλά δυνάμει του υπ' αριθμόν 11.913/24-12-1999 πληρεξουσίου μου, ως πληρεξούσιος, αντιπρόσωπος, αντίκλητος και για λογαριασμό της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με έδρα τον Δή-



μο Αθηναίων (οδός Ελευθερίου Βενιζέλου αριθ-
μός 23), επωνυμία "ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.", διακριτικό τίτλο "Α.Τ.Ε.
Α.Ε." ή "Α.Τ.Ε." και ΑΦΜ 94325270. Η ανώνυμη
αυτή τραπεζική εταιρεία συστήθηκε σε εκτέλε-
ση των διατάξεων του άρθρου 26 του
Ν.1914/1990, δια μετατροπής της τραπεζής με
την επωνυμία "Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος"
σε ανώνυμη τραπεζική εταιρεία, δυνάμει του
υπ' αριθμόν 4.956/14-6-1991 καταστατικού
συμβολαίου της Συμβολαιογράφου Αθηνών Νίκης
- Ελευθερίας Γόντικα - Χονδρού, όπως αυτό
τροποποιήθηκε με τις υπ' αριθμούς 4.975/2-7-
1991, 4.981/3-7-1991 και 4.983/4-7-1991 πρά-
ξεις της ιδίας Συμβολαιογράφου και κωδικο-
ποιήθηκε με την υπ' αριθμόν 4.983/4-7-1991
πράξη της ιδίας Συμβολαιογράφου. Το παραπάνω
καταστατικό, όπως τροποποιήθηκε και κωδικο-
ποιήθηκε εγκρίθηκε με την υπ' αριθμόν
2043313/9929/0025/5-7-1991 κοινή απόφαση των
Υπουργών Οικονομικών και Γεωργίας, καταχωρή-
θηκε στο μητρώο ανωνύμων εταιρειών του Υ-
πουργείου Εμπορίου με αριθμό μητρώου
24402/06/Β/1991/39/8-7-1991 και δημοσιεύθηκε
σε περίληψη μαζί με την εγκριτική του απόφα-
ση στο υπ' αριθμόν 2960/8-7-1991 ΦΕΚ (Τ ΑΕ

και ΕΠΕ), που προσαρτάται στο υπ' αριθμόν 10.909/1998 συμβόλαιο μου.

II.- (αφ' ετέρου): Παναγιώτης Βουρνάς του Ανδρέα και της Χριστίνας, υπάλληλος ΑΤΕ ΑΕ, που γεννήθηκε στη Πάτρα, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής οδός Μυτιλήνης αριθμός 36, ΑΔΤ Α 917447/1961 του Τ.Α.Πατρών, που ενεργεί στη παρούσα περίπτωση όχι για τον εαυτό του ατομικά, αλλά με την ιδιότητα του νομίμου εκπροσώπου και διευθύνοντος συμβούλου του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας με έδρα την Αθήνα, επωνυμία «Α.Τ.Ε. ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», διακριτικό τίτλο «Α.Τ.Ε. ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε.», αριθμό μητρώου ανωνύμων εταιρειών της Νομαρχίας Αθηνών 5253/01/Β/86/5251 και ΑΦΜ 094148934. Η εταιρεία αυτή συστήθηκε αρχικά με την επωνυμία «Αγροτική - Τεχνική Ανώνυμος Εταιρεία Μελετών, Κατασκευών, Γεωργικών Βιομηχανιών» με το υπ' αριθμόν 39.609/8-1-1985 καταστατικό συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Αθηνών Αναστασίας Αγγέλου Παπακωνσταντίνου, όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμόν 39.740/26-4-1985 πράξη της ιδίας Συμβολαιογράφου, όπως το καταστατικό αυτό εγκρίθηκε με την υπ' αριθμόν 2015/2-5-1985 απόφαση του Νομάρχη Διαμερίσματος Αθηνών και δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 1330/14-5-1985 ΦΕΚ (Τ.ΑΕ



και ΕΠΕ), που προσαρτάται στο παρόν. Το παραπάνω καταστατικό τροποποιήθηκε στη συνέχεια: α) ως προς το άρθρο 1, που αφορά την επωνυμία, η οποία μετετράπη σε «Αγροτική Τεχνική Ανώνυμη Εταιρεία Μελετών - Κατασκευών και Συμβούλων Επιχειρήσεων» και τα άρθρα 4 και 13, οι οποίες τροποποιήσεις δημοσιεύθηκαν στο υπ' αριθμόν 1550/1990 ΦΕΚ (Τ ΑΕ και ΕΠΕ), που προσαρτάται στο παρόν β) ως προς το άρθρο 1, που αφορά την επωνυμία, η οποία μετετράπη εκ νέου, όπως σήμερα ισχύει, δηλαδή «Α.Τ.Ε. ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με διακριτικό τίτλο «Α.Τ.Ε. ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε.» και τα άρθρα 4 και 5, οι οποίες τροποποιήσεις δημοσιεύθηκαν στο υπ' αριθμόν 8372/19-10-1999 ΦΕΚ (Τ ΑΕ και ΕΠΕ), που προσαρτάται στο παρόν. Ο εμφανισθείς εκπροσωπεί νόμιμα την παραπάνω εταιρεία σύμφωνα με το καταστατικό της, όπως έχει τροποποιηθεί και κωδικοποιηθεί και εγκριθεί από τη γενική συνέλευση των μετόχων της παραπάνω εταιρείας στη συνεδρίαση της 20-9-1999, όπως το κωδικοποιημένο αυτό καταστατικό προσαρτάται στο παρόν σε επικυρωμένο φωτοτυπικό αντίγραφο με την από 18-10-1999 βεβαίωση της Νομαρχίας Αθηνών β) τη σύνθεση

του διοικητικού της συμβουλίου, που δημοσιεύθηκε στο προσαρτώμενο στο παρόν 5961/1998 ΦΕΚ (Τ ΑΕ και ΕΠΕ) και γ) την από 21-12-1999 απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της παραπάνω εταιρείας (ειδική εξουσιοδότηση για την υπογραφή του παρόντος), από της οποίας τα πρακτικά ακριβές αντίγραφο με αριθμό 174/21-12-1999 προσαρτάται στο παρόν. Ο εμφανισθείς νόμιμος εκπρόσωπος της παραπάνω εταιρείας δήλωσε υπεύθυνα, ότι η εταιρεία αυτή δεν έχει τροποποιηθεί άλλη φορά μέχρι σήμερα, ούτε έχει λυθεί ή πτωχεύσει ή τεθεί σε αναγκαστική διαχείριση.

Οι εμφανισθέντες με τις ιδιότητες, που παρίστανται, ζήτησαν την σύνταξη και υπογραφή του παρόντος συμβολαίου, με το οποίο δήλωσαν, συμφώνησαν και αποδέχθηκαν αμοιβαία τα παρακάτω:

Η αφ' ενός συμβαλλόμενη ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία "Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε." (Α.Τ.Ε. Α.Ε.) που θα αποκαλείται στη συνέχεια, για λόγους συντομίας "πωλήτρια τράπεζα" δήλωσε ότι έχει στην πλήρη και αποκλειστική κυριότητα, νομή και κατοχή της δύο αστικά ακίνητα, που περιγράφονται παρακάτω με λεπτομέρεια, με όλα τα συστατικά, παραρτήματα και εξαρτήματα τους, τα κτίσματα, που υπάρχουν στο ένα εξ αυτών και

όλη γενικά την εδαφική περιοχή τους, τα οποία βρίσκονται στη κτηματική περιφέρεια του Δήμου Ιεράπετρας του Νομού Λασηθίου, μέσα στο εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο του Δήμου Ιεράπετρας, ως εξής:

Α. Οικόπεδο άρτιο και οικοδομήσιμο επιφανείας διακοσίων τριάντα τριών και 21% (233,21) τετραγωνικών μέτρων, που βρίσκεται στο οικοδομικό τετράγωνο Γ165 του Δήμου Ιεράπετρας, στη διασταύρωση των οδών Κύπρου και ανωνύμου. Το οικόπεδο αυτό προσδιορίζεται με τους αραβικούς αριθμούς 01 και περιμετρικά με τα κεφαλαία αλφαβητικά γράμματα ΖΗΘΙΖ στο τοπογραφικό διάγραμμα του Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού Χρήστου Ρίτσου, το οποίο με χρονολογία 22-12-1999, με την υπεύθυνη δήλωση του Ν.651/1977, ότι είναι άρτιο και οικοδομήσιμο, ότι ευρίσκεται εντός του σχεδίου πόλης του Δήμου Ιεράπετρας και του Ν. 1337/1983, ότι δεν οφείλει εισφορά σε γη αλλά μόνον σε χρήμα, νόμιμα χαρτοσημασμένο και υπογραμμένο, από τις συμβαλλόμενες ανώνυμες εταιρείες, όπως παρίστανται και εκπροσωπούνται και εμένα, προσαρτάται στο παρόν. Σύμφωνα με το τοπογραφικό αυτό διάγραμμα το παραπάνω οικόπεδο συνορεύει βόρεια σε πλευρά

ΗΘ μήκους δέκα πέντε (15) μέτρων με άλλο ακίνητο του ιδίου οικοδομικού τετραγώνου ιδιοκτησίας αγνώστου, νότια σε πρόσωπο ΖΙ μήκους επίσης δέκα πέντε (15) μέτρων με ανώνυμη οδό, ανατολικά σε πρόσωπο ΙΘ μήκους δέκα έξι (16) μέτρων με την οδό Κύπρου και δυτικά σε πλευρά ΗΖ μήκους επίσης δέκα έξι (16) μέτρων με ακίνητο του ιδίου οικοδομικού τετραγώνου ιδιοκτησίας αγνώστου.

Β.- Οικόπεδο άρτιο και οικοδομήσιμο επιφανείας χιλίων εξακοσίων εξήντα ενός και 38% (1.661,38) τετραγωνικών μέτρων με ισόγειο

~~τετράγωνο επιφανείας εξακοσίων (600) τετραγωνικών~~

μέτρων, ανεγερθέν από την πωλήτρια τράπεζα δυνάμει της υπ' αριθμόν 718/28/8-7-1964 οικοδομικής αδείας του Πολεοδομικού Γραφείου Λασηθίου, χρησιμοποιούμενο σήμερα, ως κατάστημα τροφίμων, με όλα τα συστατικά, παραρτήματα και εξαρτήματα του, που βρίσκεται στο οικοδομικό τετράγωνο Γ164Α του Δήμου Ιεράπετρας, με προσόψεις στις οδούς Κύπρου - Παύλου Κούπερ - ανωνύμου. Το οικόπεδο αυτό προσδιορίζεται με τους αραβικούς αριθμούς 03/01 και περιμετρικά με τα κεφαλαία αλφαβητικά γράμματα ΑΒΓΔΕΑ στο τοπογραφικό διάγραμμα του Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού Χρήστου Ρίτσου, το οποίο με χρονολογία 22-12-1999, με την υπεύθυνη δήλωση του

N.651/1977, ότι είναι άρτιο και οικοδομήσιμο, ότι ευρίσκεται εντός του σχεδίου πόλης του Δήμου Ιεράπετρας και του Ν. 1337/1983, ότι δεν οφείλει εισφορές σε γη αλλά μόνον σε χρήμα, νόμιμα χαρτοσημασμένο και υπογραμμένο, από τις συμβαλλόμενες ανώνυμες εταιρείες, όπως παρίστανται και εκπροσωπούνται και εμένα, προσαρτάται στο παρόν. Σύμφωνα με το τοπογραφικό αυτό διάγραμμα το παραπάνω οικόπεδο συνορεύει βόρεια σε πρόσωπο ΑΒ μήκους σαράντα και 50% (40,50) μέτρων με ανώνυμη οδό, νότια σε πρόσωπο ΕΔ μήκους τριάντα τριών και 50% (33,50) μέτρων με την οδό Παύλου Κούπερ, ανατολικά σε πρόσωπο ΓΒ μήκους σαράντα ενός (41) μέτρων με την οδό Κύπρου, νοτιοανατολικά σε πλευρά Δ-Γ μήκους έξι (6,00) μέτρων με τη συμβολή των οδών Παύλου Κούπερ και Κύπρου και δυτικά σε πλευρά ΑΕ μήκους σαράντα τριών (43) μέτρων με ακίνητα του ιδίου οικοδομικού τετραγώνου ιδιοκτησίας αγνώστων.

Τα προπεριγραφόμενα δύο αυτοτελή οικόπεδα περιήλθαν στην «Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος», η οποία μετετράπη σε ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος Ανώνυμος Εταιρεία» - σε εκτέλεση

των διατάξεων του άρθρου 26 του Ν.1914/1990 δυνάμει του υπ' αριθμόν 4.956/14-6-1991 καταστατικού συμβολαίου της Συμβολαιογράφου Αθηνών Νίκης - Ελευθερίας Γόντικα - Χονδρού, όπως αυτό τροποποιήθηκε με τις υπ' αριθμούς 4.975/2-7-1991, 4.981/3-7-1991 και 4.983/4-7-1991 πράξεις της ίδιας Συμβολαιογράφου και κωδικοποιήθηκε με την υπ' αριθμόν 4.983/4-7-1991 πράξη της ίδιας Συμβολαιογράφου - ως ένα ενιαίο οικόπεδο επιφανείας τριών χιλιάδων διακοσίων ενενήντα ενός και 91% (3.291,91) τετραγωνικών μέτρων, ευρισκόμενο εντός του σχεδίου της πόλης της Ιεράπετρας, στη θέση «Αλική», επί της οδού Κωστούλα Αδριανού, εμφανιζόμενο με τα ψηφία ΑΒΓΔΑ στο από Μαρτίου 1963 τοπογραφικό διάγραμμα του Μηχανικού Δ. Καπετανάκη, που προσαρτάται στο υπ' αριθμόν 9.165/14-12-1963 αγοραπωλητήριο συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου Ιεράπετρας Εμμανουήλ Ιωάννου Κοντοπόδη μεταγραφμένου στα βιβλία μεταγραφών του Δήμου Ιεράπετρας στον τόμο 22 με αύξοντα αριθμό 53450, δυνάμει του οποίου περιήλθε στη πωλήτρια τράπεζα το ενιαίο αυτό οικόπεδο. Ακολούθως δυνάμει της υπό στοιχεία ΕΠΑ ΟΙΚ. 175/1-6-1994 απόφασης του Νομάρχη Λασηθίου κυρώθηκε η υπ' αριθμόν ένα (1) πράξη εφαρμογής της πολεοδομικής μελέτης περιοχής επέκτασης του Δήμου Ιεράπε-

τρας μεταγραφείσα στα ίδια βιβλία μεταγραφών στον τόμο 965 με αύξοντα αριθμό 80687, δυνάμει της οποίας αποδόθηκαν προς την πωλήτρια τράπεζα οι προπεριγραφόμενες τελικές ιδιοκτησίες.

Σήμερα με το παρόν συμβόλαιο η πωλήτρια τράπεζα σε εκτέλεση απόφασης του διοικητικού της συμβουλίου ληφθείσης στη συνεδρίαση του της 17-12-1999 (Δ.Σ. 22/17-12-1999 θέμα 3^ο ε.η.δ.), τα προπεριγραφόμενα δύο ακίνητα με όλα τα συστατικά, παραρτήματα και εξαρτήματα τους και όλη γενικά την εδαφική περιοχή τους, πωλεί, παραχωρεί μεταβιβάζει και παραδίδει κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή στην αφ' ετέρου συμβαλλόμενη ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Α.Τ.Ε. ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε.», που θα ονομάζεται παρακάτω για συντομία «αγοράστρια εταιρεία».

Τα προπεριγραφόμενα ακίνητα μεταβιβάζει η πωλήτρια τράπεζα με όλα τα συστατικά, παραρτήματα και εξαρτήματα τους στη κατάσταση, που αυτά ευρίσκονται σήμερα, μαζί με όλα τα δικαιώματα της σ' αυτά προσωπικά και πραγματικά, τις σχετικές αγωγές, τις ενστάσεις της σχετικά με την προστασία της νομής, καθώς και τα δικαιώματα της τα σχετικά με τα ασφα-

λίστικά μέτρα και κάθε άλλη αίτηση ή αξίωση. Συνολικό τίμημα της παρούσας αγοραπωλησίας συμφωνήθηκε μεταξύ των συμβαλλομένων, όπως παρίστανται και εκπροσωπούνται, το ποσό των εκατόν πενήντα πέντε εκατομμυρίων (155.000.000) δραχμών, ποσό που οι συμβαλλόμενες ανώνυμες εταιρείες θεωρούν, όπως παρίστανται και εκπροσωπούνται και αναγνωρίζουν, ότι είναι δίκαιο, εύλογο και αληθινό και ότι υπάρχει αναλογία παροχής και αντιπαροχής. Από το συνολικό τίμημα των εκατόν πενήντα πέντε εκατομμυρίων (155.000.000) δραχμών ποσό δέκα πέντε εκατομμυρίων (15.000.000) δραχμών αντιστοιχεί στο πρώτο οικόπεδο εκ των προπεριγραφομένων επιφανείας διακοσίων τριάντα τριών και 21% (233,21) τετραγωνικών μέτρων και ποσό εκατόν σαράντα εκατομμυρίων (140.000.000) δραχμών στο δεύτερο εκ των προπεριγραφομένων ακινήτων, δηλαδή στο οικόπεδο επιφανείας χιλίων εξακοσίων εξήντα ενός και 38% (1.661,38) τετραγωνικών μέτρων με το υπάρχον σ' αυτό κτίσμα.

Από το συμφωνηθέν συνολικό τίμημα των εκατόν πενήντα πέντε εκατομμυρίων (155.000.000) δραχμών, ποσό τριάντα ενός εκατομμυρίων (31.000.000) δραχμών κατέβαλε η αγοράστρια εταιρεία, όπως παρίσταται και εκπροσωπείται στη πωλήτρια τράπεζα και αυτή έλαβε, επίσης,

όπως παρίσταται και εκπροσωπείται, με παράδοση και παραλαβή αντίστοιχα ισόποσης επιταγής από τον προσωπικό λογαριασμό της αγοράστριας εταιρείας, που τηρείς την ΑΤΕ ΑΕ με αριθμό 01704003888-75 εκδοθέντος του αντίστοιχου στελέχους εις διαταγήν της πωλήτριας τράπεζας.

Το υπόλοιπο από το συμφωνηθέν συνολικό τίμημα, δηλαδή εκατόν είκοσι τέσσερα εκατομμύρια (124.000.000) δραχμές υπόσχεται και αναλαμβάνει την υποχρέωση η αγοράστρια εταιρεία να καταβάλει και δέχεται η πωλήτρια τράπεζα να λάβει με πέντε (5) ετήσιες, ισόποσες ως προς το κεφάλαιο δόσεις, έντοκες με σταθερό επιτόκιο εννέα τοις εκατό (9%) ετησίως.

Η πρώτη από τις συμφωνηθείσες πέντε (5) ετήσιες τοκοχρεωλυτικές δόσεις θα καταβληθεί στις είκοσι εννέα Δεκεμβρίου 2000 (29-12-2000), η δεύτερη στις είκοσι εννέα Δεκεμβρίου 2001 (2001) κ.ο.κ. μέχρις ολοσχερούς εξόφλησης.

Σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής έστω και μιάς από τις συμφωνηθείσες πέντε (5) ετήσιες δόσεις του πιστουμένου τιμήματος ή μέρους αυτών πέραν των συμφωνηθεισών ημερομηνιών, θα λογίζονται σε βάρος της υπερήμερης αγορά-

στρίας τόκοι υπερημερίας υπολογιζόμενοι με επιτόκιο υπερημερίας ίσο προς το εκάστοτε ισχύον.

Σε περίπτωση, που θα καθυστερήσει η καταβολή οποιασδήποτε, από τις συμφωνηθείσες πέντε (5) ετήσιες δόσεις ή μέρους αυτών θα δικαιούται η πωλήτρια τράπεζα να εισπράξει, από την υπερήμερη αγοράστρια εταιρεία κάθε οφειλόμενο ποσό μαζί με τους τόκους υπερημερίας και τα έξοδα της εκτέλεσης, επισπεύδοντας αναγκαστική εκτέλεση με το παρόν συμβόλαιο, το οποίο ρητά οι συμβαλλόμενες ανώνυμες εταιρείες, όπως παρίστανται και εκπροσωπούνται, κηρύσσουν τίτλο εκτελεστό και εκκαθαρισμένο, κατά του οποίου δεν χωρεί καμμία ένσταση ή αντίρρηση, της αγοράστριας εταιρείας παραιτουμένης, από τώρα από κάθε δικαίωμά της, για ένσταση ή ανακοπή, που θα έχει στη διαδικασία της παραπάνω αναγκαστικής εκτέλεσης.

Για μεγαλύτερη ασφάλεια της πωλήτριας τράπεζας σχετικά με την πληρωμή του πιστουμένου τιμήματος των εκατόν είκοσι τεσσάρων εκατομμυρίων (124.000.000) δραχμών η αγοράστρια εταιρεία της παρέχει με το παρόν το δικαίωμα να γράψει μόνη της χωρίς τη σύμπραξή της (της αγοράστριας εταιρείας) και χωρίς να της κοινοποιήσει αντίγραφο της περίληψης, υπέρ

αυτής (της πωλήτριας τράπεζας) και κατά της αγοράστριας στα βιβλία υποθηκών του Υποθηκοφυλακείου Ιεράπετρας, πρώτη (Α) υποθήκη για το ποσό του πιστουμένου τιμήματος πλέον τόκων και εξόδων, επί των πωλουμένων αστικών ακινήτων.

Μετά την εξόφληση ολοκλήρου του πιστουμένου τιμήματος η πωλήτρια τράπεζα νομίμως εκπροσωπούμενη είναι υποχρεωμένη να υπογράψει με έξοδα της αγοράστριας εταιρείας συμβολαιογραφική πράξη για την εξόφληση του πιστωθέντος τιμήματος της παρούσας αγοραπωλησίας με τους αναλογούντες σ' αυτό τόκους και την εξάλειψη της υποθήκης, που τυχόν θα εγγραφεί σύμφωνα με τα παραπάνω.

Μετά τα παραπάνω, αφού πληρώθηκε και έλαβε η πωλήτρια τράπεζα, από το συμφωνηθέν συνολικό τίμημα των εκατόν πενήντα πέντε εκατομμυρίων (155.000.000) δραχμών, ποσό τριάντα ενός εκατομμυρίων (31.000.000) δραχμών με τον τρόπο που αναφέρεται παραπάνω και δέχθηκε να λάβει το πιστωθέν τίμημα των εκατόν είκοσι τεσσάρων εκατομμυρίων (124.000.000) δραχμών με τον τρόπο, που επίσης αναφέρεται παραπάνω, αποξενώνεται και παραιτείται, από κάθε γενικά δικαίωμα της κυριότητας, νομής και

κατοχής, που είχε μέχρι σήμερα στα πωλούμενα ακίνητα και σε όλα τα συστατικά, παραρτήματα και εξαρτήματα τους και αναγνωρίζει και αποκαθιστά την αγοράστρια εταιρεία τέλεια και αποκλειστική κυρία, νομέα και κάτοχο αυτών, η οποία μπορεί και δικαιούται, από σήμερα να τα κατέχει, νέμεται και διαθέτει ελεύθερα με πλήρες και απόλυτο ιδιοκτησίας και κυριότητας δικαίωμα και με τους όρους του παρόντος συμβολαίου.

Δήλωσε ακόμη η πωλήτρια τράπεζα, όπως παρίσταται και εκπροσωπείται, ότι υπόσχεται και εγγυάται τα πωλούμενα ακίνητα ελεύθερα και απαλλαγμένα, από κάθε γενικά βάρος, χρέος, υποθήκη, προσημείωση, κατάσχεση συντηρητική και αναγκαστική και αναγγελημένη απαίτηση τρίτου, μεσεγγύηση, κληρονομικό ή από προίκα δικαίωμα τρίτων, εκνίκηση, διεκδίκηση, δουλείες πραγματικές και προσωπικές, οφειλή φόρων, τελών και εισφορών και γενικά ελεύθερα, από κάθε δικαίωμα τρίτου, νομικό ελάττωμα και κάθε δικαστική ή εξώδικη φιλονικία, διένεξη και αμφισβήτηση.

Η αγοράστρια εταιρεία δήλωσε, όπως παρίσταται και εκπροσωπείται, ότι αποδέχεται την πώληση και μεταβίβαση σ' αυτή των προπεριγραφομένων δύο αστικών ακινήτων με όλα τα συστατικά, παραρτήματα και εξαρτήματα τους

με συνολικό τίμημα το ποσό των εκατόν πενήντα πέντε εκατομμυρίων (155.000.000) δραχμών, από το οποίο κατέβαλε με τον τρόπο, που προαναφέρεται, ποσό τριάντα ενός εκατομμυρίων (31.000.000) δραχμών και υποσχέθηκε την καταβολή του πιστωθέντος τιμήματος των εκατόν είκοσι τεσσάρων εκατομμυρίων (124.000.000) δραχμών με τον τρόπο, που επίσης αναφέρεται παραπάνω, ότι νόμιμος εκπρόσωπος της επισκέφθηκε και εξέτασε τα πωλούμενα ακίνητα, των οποίων γνωρίζει τη πραγματική κατάσταση, ότι τα βρήκε κατάλληλα για την χρήση, που τα προορίζει, ότι τα παρέλαβε στη πλήρη και αποκλειστική κυριότητα, νομή και κατοχή της και ότι συμφωνεί με όσα δήλωσε η πωλήτρια τράπεζα και τα αποδέχεται.

Ακόμη τα συμβαλλόμενα μέρη δήλωσαν και τα εξής, όπως παρίστανται και εκπροσωπούνται:

1.- Η αγοράστρια εταιρεία υποχρεούται εντός προθεσμίας δέκα πέντε (15) ημερών, από σήμερα να ασφαλίσει σε Ασφαλιστική Εταιρεία του Ομίλου της πωλήτριας ΑΤΕ ΑΕ με δικές της δαπάνες και να διατηρεί ασφαλισμένο το κτίσμα, που βρίσκεται στο δεύτερο των πωλουμένων ακινήτων, μέχρι τη πλήρη και ολοσχερή εξόφληση του πιστουμένου τιμήματος, για ποσό ασφα-

λίσματος και με όρους που εγκρίνει και αποδέχεται η πωλήτρια τράπεζα, κατά κινδύνου πυρός και κάθε άλλου κινδύνου, για τον οποίο συνήθως ασφαλίζονται ακίνητα ανάλογης μορφής και τον οποίο κίνδυνο θα μπορούσε να υποδείξει η πωλήτρια τράπεζα. Τα ασφαλιστήρια συμβόλαια και τα άλλα ασφαλιστικά έγγραφα πρέπει να περιέχουν ρήτρα σύμφωνα με την οποία κάθε ασφαλιστική αποζημίωση θα καταβάλλεται, από την ασφαλιστική εταιρεία απευθείας στη πωλήτρια τράπεζα χωρίς καμμία ειδοποίηση ή διατύπωση ή σύμφωνα με τις έγγραφες εντολές της και η αγοράστρια εταιρεία θα υποχρεώνεται να ενεργήσει τα απαραίτητα για την απ' ευθείας καταβολή ολοκλήρου του ποσού της ασφαλιστικής αποζημίωσης στη πωλήτρια τράπεζα και δεν θα έχει το δικαίωμα να προβάλει καμμία αντίρρηση σχετικά με το ποσό της ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία. Η πωλήτρια τράπεζα δικαιούται εφόσον το επιθυμεί να ζητήσει να συναφθεί το ασφαλιστήριο συμβόλαιο μόνο στο όνομα της με δαπάνες πάντα της αγοράστριας. Το ασφαλιστήριο συμβόλαιο θα περιλαμβάνει και τον όρο σύμφωνα με τον οποίο η ασφαλιστική εταιρεία θα ειδοποιεί εγγράφως τη πωλήτρια τράπεζα, για κάθε τυχόν καταγγελία ή ακύρωση του ασφαλιστηρίου, το οποίο θα παραμένει ισχυρό για τη πωλήτρια για ένα μήνα

τουλάχιστον, από την ειδοποίηση αυτή.

Τα ασφαλιστήρια συμβόλαια και όλα τα ασφαλιστικά έγγραφα, τα έγγραφα ανανέωσης της ασφάλισης και οι αποδείξεις, ότι εξοφλήθηκαν τα ασφάλιστρα, θα παραδίδονται, από την αγοράστρια εταιρεία στη πωλήτρια και θα παραμένουν σ' αυτή έως τη πλήρη και ολοσχερή εξόφληση του πιστουμένου τιμήματος.

Αν η αγοράστρια εταιρεία δεν συμμορφωθεί πλήρως στην υποχρέωση της για την παραπάνω ασφάλιση (εντός δέκα πέντε ημερών από σήμερα), η πωλήτρια τράπεζα έχει το δικαίωμα να προβαίνει στη σχετική ασφάλιση ή σε ανανέωση της με δαπάνες της αγοράστριας και με όρους της εκλογής της. Στη περίπτωση αυτή η αγοράστρια εταιρεία θα βαρύνεται και με τους τόκους των ασφαλίσεων.

2.- Η πωλήτρια τράπεζα δήλωσε, όπως παρίσταται και εκπροσωπείται, ότι τα πωλούμενα οικοπέδα και το κτίσμα, που υπάρχει στο δεύτερο των πωλουμένων οικοπέδων, είναι μισθωμένα στην ανώνυμη εταιρεία με έδρα την Αθήνα και επωνυμία «Ανώνυμος Βιομηχανοεμπορική και Τουριστική εταιρεία Νίκη» με το από 1-7-1994 ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης, όπως τροποποιήθηκε με τα από 12-7-1994 και 2-8-1996

ιδιωτικά συμφωνητικά, με σύμβαση μίσθωσης ορισμένου χρόνου, που λήγει στις 30-6-2003 και με τους λοιπούς όρους και συμφωνίες, που διαλαμβάνονται στα προαναφερόμενα ιδιωτικά συμφωνητικά. Στο σημείο αυτό δήλωσε η πωλήτρια τράπεζα, δια του παρισταμένου εκπροσώπου της, ότι εκχωρεί και μεταβιβάζει στην αγοράστρια εταιρεία, από την 1-1-2000 όλες τις υποχρεώσεις της και όλα τα δικαιώματα της, που απορρέουν, από την παραπάνω μίσθωση, η οποία, όπως παρίσταται και εκπροσωπείται τα αποδέχεται και καθίσταται εκμισθώτρια, από την 1-1-2000.

3.- Οτι αναγνωρίζουν την παρούσα σύμβαση στο σύνολό της ισχυρή, τέλεια, απρόσβλητη και αδιάρρηκτη και παραιτούνται, από κάθε δικαίωμα τους, αγωγή και ένσταση, για την ακύρωσή της, από οποιοδήποτε λόγο και ιδιαίτερα, για κάθε λόγο που απορρέει από τα άρθρα 178, 179 και 388 του Αστικού Κώδικα.

4.- Οτι η έδρα των συμβαλλομένων είναι εκεί, όπου αναφέρεται στην αρχή του παρόντος συμβολαίου.

5.- Οτι για την παρούσα σύμβαση δεν μεσολάβησε κτηματομεσίτης.

Σημειώνεται, ότι:

A.- Προσαρτώνται στο παρόν:

α) Τα υπ' αριθμούς πρωτοκόλλου 38376 και

38375 της 21-12-1999 πιστοποιητικά, που εκδόθηκαν, από την ΔΟΥ ΦΑΕΕ Αθηνών σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 80 και 81 του Ν.2238/1994.

β) Τα υπ' αριθμούς πρωτοκόλλου 38349 και 38350 της 20-12-1999 πιστοποιητικά, που εκδόθηκαν, από την ΔΟΥ ΦΑΕΕ Αθηνών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 του Ν.2459/1997.

γ) η υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 10583/27-12-1999 βεβαίωση του Δήμου Ιεράπετρας, στην οποία βεβαιώνεται, ότι δεν οφείλεται τέλος ακίνητης περιουσίας για τα πωλούμενα ακίνητα (άρθρο 23 του Ν.2130/1993).

δ) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του Ν.1337/1983 δύο υπεύθυνες δηλώσεις του άρθρου 8 του Ν.1599/1986, που υπέγραψαν τα συμβαλλόμενα μέρη ενώπιόν μου, όπως παρίστανται και εκπροσωπούνται: αα) σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1337/1983, στις οποίες δηλώνουν, ότι το προαναφερόμενο κτίσμα έχει ανεγερθεί πριν, από την έναρξη της ισχύος του παραπάνω νόμου και και ββ) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 15 του Ν.2243/3-10-1994, στις οποίες δηλώνουν, ότι τα προπεριγραφόμενα ακίνητα δεν βρίσκονται σε ρέμα, αιγιαλό, ζώνη παραλίας, βιότοπο, δημόσιο

κτήμα ή αρχαιολογικό χώρο.

ε) Η υπ'αρ.10481/24-12-99 βεβαίωση του Δήμου Ιεράπετρας σύμφωνα με τον Ν. 2052/1992, ότι για τα πωλούμενα ακίνητα έχουν εξοφληθεί οι οφειλόμενες εισφορές σε χρήμα (9 δόσεις) και απομένουν τρεις (3) δόσεις για την εξόφληση.

Β.- Οι συμβαλλόμενοι υπέβαλαν σύμφωνα με τον νόμο στην ΔΟΥ Δ'Αθηνών δύο δηλώσεις φόρου μεταβίβασης ακινήτων, ως εξής:

1.- Την υπ' αριθμόν ΕΕ 130/29-12-1999 δήλωση, που αφορά το οικόπεδο των 233,12 τ.μ. του οποίου η αξία δηλώθηκε σε 15.000.000 δραχμές και ανέρχεται σύμφωνα με το αντικειμενικό σύστημα σε 10.490.252 δραχμές. Ο φόρος, που αναλογεί στην αντικειμενική αξία εκ δραχμών 1.926.100 πληρώθηκε στο Ταμείο της παραπάνω ΔΟΥ με το προσαρτώμενο στο παρόν διπλότυπο είσπραξης με αριθμό 0331920/29-12-1999 (εκδότης Δ.Μπαϊρακτάρης).

2.- Την υπ' αριθμόν ΕΕ 131/29-12-1999 δήλωση, που αφορά το οικόπεδο των 16661,38 τ.μ. με το υπάρχον σ' αυτό κτίσμα των 600 τ.μ. του οποίου η αξία δηλώθηκε σε 140.000.000 δραχμές και ανέρχεται σύμφωνα με το αντικειμενικό σύστημα σε 209.551.927 δραχμές. Ο φόρος, που αναλογεί στην αντικειμενική αξία εκ δραχμών 27.976.604 πληρώθηκε στο Ταμείο της παραπάνω ΔΟΥ με το προσαρτώμενο στο παρόν

διπλότυπο είσπραξης με αριθμό 0331921/29-12-1999 (εκδότης ίδιος).

Γ.- Στις συμβαλλόμενες ανώνυμες εταιρείες, όπως παρίστανται και εκπροσωπούνται, ανέφερα:

α) τις διατάξεις του Ν.1587/1950 και του Ν.1078/1980, όπως ισχύουν σήμερα και τις συνέπειες, αν τις παραβούν, του Ν.690/1948, του Ν.Δ.από 17-7-1923, του Ν.651/1977, 1337/1983, 720/1977, 1337/1983, 2242/1994 και άλλες πολεοδομικές διατάξεις. β) την διάταξη του άρθρου 3 παρ.3 του Ν.4045/1960 γ) τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα, για την μεταγραφή του συμβολαίου αυτού και τις συνέπειες σε περίπτωση παράλειψης της, την οποία μεταγραφή ανέλαβε η αγοράστρια εταιρεία.

Δ.- Το παρόν συμβόλαιο συντάχθηκε βάσει σχεδίου που υπέγραψαν οι δικηγόροι Αθηνών κ.κ.

α) Αγαθή Πανούση, κάτοικος Αθηνών, οδός Κριεζώτου αρ.2, ΑΜ ΔΣΑ 15942, έμμισθη δικηγόρος της πωλήτριας ΑΤΕ ΑΕ και β) Λάμπρος Μακρυγιάννης, κάτοικος Αθηνών, οδός Μαυρομιχάλη αριθμός 5, ΑΜ ΔΣΑ 6127, δικηγόρος της αγοράστριας εταιρείας. Το σχέδιο αυτό θεωρημένο από τον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών προσαρτάται στο παρόν μαζί με τα γραμμάτια προ-

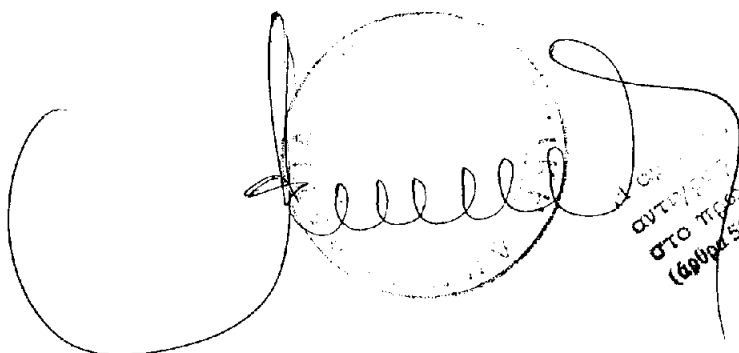
είσπραξης της αμοιβής των παραπάνω δικηγόρων με αριθμούς Γ 99068 και Γ 99085.

Σε πίστωση και βεβαίωση των παραπάνω και μετά από αίτηση των συμβαλλομένων, όπως παρίστανται και εκπροσωπούνται, συντάχθηκε το παρόν συμβόλαιο, σε δώδεκα (12) φύλλα χαρτου, διαβάστηκε καθαρά και μεγαλόφωνα σ' αυτούς και στους παριστάμενους δικηγόρους, οι οποίοι όλοι το άκουσαν προσεκτικά, συμφώνησαν με το περιεχόμενό του, το βεβαίωσαν και το υπέγραψαν αυτοί και εγώ η Συμβολαιογράφος όπως ορίζει ο νόμος. Για τέλη και δικαιώματα με οκτώ (8) αντίγραφα εισπράχθηκαν δραχμές δύο εκατομμύρια οκτακόσιες σαράντα δύο χιλιάδες οκτακόσιες ογδόντα οκτώ (2.842.888) εκ των οποίων δραχμές 2.293.117 θα αποδοθούν στον Συμβολαιογραφικό Σύλλογο Αθηνών, δραχμές 242.801 στο Ταμείο Νομικών και δραχμές 161.678 στο Ταμείο Ασφαλίσεως Συμβολαιογράφων.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
Υπογραφές

ΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ
Υπογραφές

Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ
(Τ.Σ) ΜΑΡΙΑ ΜΑΣΟΥΡΟΥ-ΤΣΑΝΑΚΑ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΑΘΗΝΑ ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ
Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ ΑΘΗΝΩΝ



ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ
ΣΤΟ ΠΡΟΤΟΤΥΠΟ
(6694 56 παρ. 1 Ν. 2055/92 και 15 παρ. 4 Ν. 2140/93)